

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1128/2533

นายอร่ามรัตน์ ธนาสว่างกุลฯ กับพวก

โจทก์

นางอุไร วิทยกุล

จำเลย

นางอุไร วิทยกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งห้าได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 110 แผ่นที่ 4)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อกำแพงรั้วของจำเลยที่สร้างรุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งห้าออกไปให้พ้นจากแนวจุดกึ่งกลางของเส้นตรงระหว่างหลักหมุดเสาหินเลขที่ พ.1219(ตามภาพถ่าย จ.7 ภาพ ข.)และกึ่งกลางของหลักหมุดขทด 06889(ตามภาพถ่าย จ.44) หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้โจทก์ดำเนินการรื้อได้เอง โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ว่าถ้าจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนโดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่ายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 109,108)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 92 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

\_\_\_\_\_

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(พนม พ่วงภิญโญ-จองค์ทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ